

Datenschutzerklärung zum Betrieb der internen Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) der Naue GmbH & Co. KG

Einleitung

Wir, die Naue GmbH & Co. KG, sind als Betreiber des Hinweisgebersystems der Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer des Hinweisgebersystems. Die Ansprechpartner für Fragen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten sind direkt in dieser Datenschutzerklärung genannt.

Wir nehmen den Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer privaten Daten sehr ernst. Wir erfassen, speichern und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur in Übereinstimmung mit dem Inhalt dieser Datenschutzerklärung sowie den anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und den nationalen Datenschutzbestimmungen.

Das Hinweisgebersystem dient der Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG), das den Schutz von Personen, die im Zusammenhang mit oder im Vorfeld ihrer beruflichen Tätigkeit Informationen über bestimmte Verstöße erlangt haben und diese an die nach dem Gesetz vorgesehenen Meldestellen melden oder offenlegen (Hinweisgeber), sowie den Schutz von Personen, die Gegenstand einer Meldung oder Offenlegung sind oder anderweitig davon betroffen sind, regelt. Unser Hinweisgebersystem ist ein Angebot von uns u.a. an unsere Beschäftigten, um Verstöße gegen Rechtsvorschriften dem Unternehmen zu melden.

Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie, in welchem Umfang und zu welchen Zwecken personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Nutzung des Hinweisgebersystems verarbeitet werden.

Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person. Hierunter fallen alle Informationen zu Ihrer Identität wie beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre Postanschrift. Informationen, die nicht mit Ihrer Identität in Verbindung gebracht werden können (wie zum Beispiel statistische Angaben etwa zur Anzahl der Nutzer des Hinweisgebersystems), gelten dagegen nicht als personenbezogene Daten.

Bei Nutzung unseres Hinweisgebersystems werden personenbezogene Daten von Ihnen erhoben. Diese Daten werden dann von uns grundsätzlich nur zu Zwecken der Nutzung des Hinweisgebersystems, insbesondere zur Verarbeitung einer eingegangenen Meldung, verarbeitet. Zur technischen Abwicklung wird zwingend die E-Mail-Adresse des Hinweisgebers verarbeitet. Darüber hinaus können Sie freiwillig weitere personenbezogene Daten angeben. Über die konkreten Einzelheiten informieren wir dann in dem entsprechenden Abschnitt dieser Datenschutzerklärung.

Eine automatisierte Entscheidungsfindung auf Basis Ihrer personenbezogenen Daten findet im Zusammenhang mit der Nutzung des Hinweisgebersystems nicht statt.

Verarbeitung personenbezogener Informationen

Ihre Angaben werden von uns auf geschützten Servern innerhalb der Europäischen Union gespeichert. Diese sind durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen geschützt. Der Zugriff auf Ihre Daten ist nur wenigen, befugten Personen möglich. Diese sind für die technische, kaufmännische oder redaktionelle Betreuung der Server zuständig. Trotz regelmäßiger Kontrollen ist ein vollständiger Schutz gegen alle Gefahren jedoch nicht möglich.

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen grundsätzlich nur zur Sachverhaltsaufklärung, insbesondere zur Verarbeitung Ihrer Meldung.

Wir geben darüber hinaus die Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung an Dritte weiter. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur, wenn Sie selbst in die Datenweitergabe eingewilligt haben oder soweit wir aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und/oder behördlicher bzw. gerichtlicher Anordnungen hierzu berechtigt oder verpflichtet sind. Dabei kann es sich insbesondere um die Auskunftserteilung für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr oder zur Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums handeln.

Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten in Staaten außerhalb der Europäischen Union übermitteln, halten wir die besonderen Vorgaben der Art. 44 ff. DSGVO hierfür ein. Wir werden Ihre Daten daher nur vorbehaltlich des durch die DSGVO gewährleisteten Schutzniveaus in Staaten außerhalb der Europäischen Union übermitteln. Dieses Schutzniveau wird insbesondere durch einen Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission oder durch geeignete Garantien gemäß Art. 46 DSGVO gewährleistet.

Datenschutzrechtliche Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Soweit wir für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eine Einwilligung einholen, ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung.

Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, weil dies zur Erfüllung eines Vertrages oder im Rahmen eines vertragsähnlichen Verhältnisses mit Ihnen erforderlich ist, stellt Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung dar.

Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung verarbeiten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung.

Als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung kommt weiter Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO in Betracht, wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist und dabei Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten nicht den Schutz der personenbezogenen Daten erfordern.

Im Rahmen dieser Datenschutzerklärung weisen wir immer darauf hin, auf welche Rechtsgrundlage wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stützen.

Datenlöschung und Speicherdauer

Wir löschen bzw. sperren Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich immer dann, wenn der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann aber darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch rechtliche Vorgaben, denen wir unterliegen, vorgesehen ist, zum Beispiel im Hinblick auf gesetzliche Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. In einem solchen Fall löschen bzw. sperren wir Ihre personenbezogenen Daten nach dem Ende der entsprechenden Vorgaben.

Nutzung unseres Hinweisgebersystems

Abgabe einer Meldung

Über das Hinweisgebersystem haben Sie die Möglichkeit, Verstöße im Sinne des HinSchG, über die Sie im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit oder im Vorfeld zu dieser Kenntnis erlangt haben, an uns zu melden.

Im Rahmen des Verfahrens bei Meldungen wird die interne Meldestelle dem Hinweisgeber den Eingang seiner Meldung bestätigen, prüfen, ob der gemeldete Verstoß in den Anwendungsbereich des HinSchG fällt, mit der hinweisgebenden Person Kontakt halten, die Stichhaltigkeit der

eingegangenen Meldung prüfen, den Hinweisgeber erforderlichenfalls um weitere Informationen ersuchen und angemessene Folgemaßnahmen ergreifen. Hierbei können personenbezogene Daten verarbeitet werden. Außerdem erfassen wir die Daten, die Sie in Ihrer Meldung angeben. Dies betrifft insbesondere Angaben zur beschuldigten Person und ihrem Verhalten sowie Ihren Namen und gegebenenfalls Kontaktdaten, Ihre Position im Unternehmen und die Umstände der Beobachtung des Fehlverhaltens.

Sie können selbst entscheiden, ob Sie eine Meldung über unser Hinweisgebersystem abgeben möchten und welche Daten Sie dabei angeben. Unsere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist insofern Ihre Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO, die Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können.

Das HinSchG sieht grundsätzlich eine Pflicht zur Einführung von Meldestellen ab einer Unternehmensgröße von 50 Beschäftigten vor. Aufgrund des HinSchG sind wir deshalb zur Einrichtung einer Meldestelle und zur Bearbeitung und Dokumentation der bei uns eingegangenen Meldungen verpflichtet. Für die damit einhergehende Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Rechtsgrundlage unsere rechtliche Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO. Die Datenverarbeitung dient außerdem unseren berechtigten Interessen an der Aufdeckung und Behebung von Rechtsverstößen und Missständen, dem Unterbinden von Straftaten und der Wahrung der Gesundheit der Beschäftigten im Unternehmen. Unsere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist insofern zusätzlich Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Soweit die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Beschäftigten der Aufklärung von Straftaten dient und zu dokumentierende Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass die betroffene Person im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen hat, die Verarbeitung zur Aufdeckung erforderlich ist und das schutzwürdige Interesse des Beschäftigten an dem Ausschluss der Verarbeitung nicht überwiegt, ist außerdem § 26 Abs. 1 S. 2 BDSG unsere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung.

§ 10 HinSchG erlaubt es uns, personenbezogene Daten zu verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung unserer im HinSchG bezeichneten Aufgaben erforderlich ist. Es ist danach außerdem die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten durch uns zulässig, wenn dies zur Erfüllung unserer Aufgaben erforderlich ist. Wir sind zur Speicherung und Dokumentation der Meldung gem. § 11 HinSchG verpflichtet. Die Dokumentation aller eingehenden Meldungen erfolgt in dauerhaft abrufbarer Weise unter Beachtung des Vertraulichkeitsgebots.

Die Dokumentation wird drei Jahre nach Abschluss des Verfahrens gelöscht. Die Dokumentation kann länger aufbewahrt werden, um die Anforderungen nach dem HinSchG oder nach anderen Rechtsvorschriften zu erfüllen, solange dies erforderlich und verhältnismäßig ist.

Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht. Eine Weitergabe kann jedoch erfolgen, soweit dies zur Bearbeitung einer eingegangenen Meldung, insbesondere zur Aufklärung eines Verstoßes und zur Strafverfolgung, erforderlich ist.

Enthält eine Meldung personenbezogene Daten der beschuldigten Person, wird diese gem. Art. 14 DSGVO über die Verarbeitung ihrer Daten von uns informiert. Es handelt sich insbesondere um Informationen über die Art der Daten, den Zweck der Datenverarbeitung, die Datenempfänger und die Herkunft der Daten. Eine Information des Betroffenen kann jedoch aufgrund rechtlicher Vorgaben ausgeschlossen sein. Dies ist insbesondere gem. Art. 14 Abs. 5 lit. b) DSGVO der Fall, wenn und soweit die Verwirklichung der Ziele der Datenverarbeitung durch die Information ernsthaft beeinträchtigt werden würde.

Kommunikation mit uns

Falls Sie Fragen zu dem Hinweisgebersystem oder andere Anliegen haben, können Sie mit uns über die im Code of Conduct angegebene E-Mail-Adresse in Kontakt treten.

Wir erfassen hierbei die personenbezogenen Daten, die Sie in Ihrer E-Mail angeben, insbesondere Name und E-Mail-Adresse. Zudem speichern wir das Datum und die Uhrzeit der Anfrage. Wir verarbeiten die über per E-Mail übermittelten Daten ausschließlich zu dem Zweck, Ihre Anfrage bzw. Ihr Anliegen beantworten zu können.

Sie können selbst darüber entscheiden, welche Information Sie uns über per E-Mail übermitteln. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.

Nach der Bearbeitung der Angelegenheit durch uns werden die Daten zunächst für den Fall etwaiger Rückfragen gespeichert. Eine Löschung der Daten kann jederzeit verlangt werden, andernfalls löschen wir die Daten nach vollständiger Erledigung der Angelegenheit; gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben jeweils unberührt.

Ihre Rechte und Kontakt

Wir legen großen Wert darauf, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten möglichst transparent zu erläutern und Sie auch über die Ihnen zustehenden Rechte zu informieren. Wenn Sie nähere Informationen wünschen oder die Ihnen zustehenden Rechte ausüben wollen, können Sie sich jederzeit bei uns melden, damit wir uns um Ihr Anliegen kümmern.

Betroffenenrechte

Bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen Ihnen umfangreiche Rechte zu. Zunächst haben Sie ein umfangreiches Auskunftsrecht und können gegebenenfalls die Berichtigung und/oder Löschung bzw. Sperrung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Sie können auch eine Einschränkung der Verarbeitung verlangen und haben ein Widerspruchsrecht. Im Hinblick auf die uns von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten steht Ihnen außerdem ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu.

Wenn Sie eines Ihrer Rechte geltend machen und/oder nähere Informationen hierüber erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an unsere Datenschutzkoordinatorin. Alternativ können Sie sich außerdem an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

Widerruf der Einwilligung und Widerspruch

Eine einmal von Ihnen erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft frei widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Ansprechpartner hierfür ist der Datenschutzbeauftragte.

Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht auf einer Einwilligung beruht, sondern aufgrund einer anderen Rechtsgrundlage erfolgt, können Sie dieser Datenverarbeitung widersprechen. Ihr Widerspruch führt zu einer Überprüfung und gegebenenfalls Beendigung der Datenverarbeitung. Sie werden über das Ergebnis der Überprüfung informiert und erhalten – soweit die Datenverarbeitung dennoch fortgesetzt werden soll – von uns nähere Informationen, warum die Datenverarbeitung zulässig ist.

Datenschutzbeauftragter und Kontakt

Wir haben einen externen Datenschutzbeauftragten benannt, der uns in datenschutzrechtlichen Themen unterstützt und an den Sie sich auch direkt wenden können. Für Fragen bezogen auf unseren Umgang mit personenbezogenen Daten oder weitere Informationen zu datenschutzrechtlichen Themen stehen Ihnen unser Datenschutzbeauftragter und sein Team gerne zur Verfügung:

Dr. Christoph Rempe
c/o BRANDI Rechtsanwälte
Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld
Telefon: 0521 / 96535-875

E-Mail: datenschutz@brandi.net

Sofern Sie unseren Datenschutzbeauftragten persönlich per E-Mail kontaktieren möchten, erreichen Sie ihn auch unter christoph.rempe@brandi.net.

Beschwerden

Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns nicht im Einklang mit dieser Datenschutzerklärung oder den anwendbaren Datenschutzbestimmungen erfolgt, steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. Sie können sich auch bei unserem Datenschutzbeauftragten beschweren. Der Datenschutzbeauftragte wird die Angelegenheit dann prüfen und Sie über das Ergebnis der Prüfung informieren.

Weitere Informationen und Änderungen

Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Der Stand dieser Datenschutzerklärung wird durch die Datumsangabe (unten) kenntlich gemacht. Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Eine Änderung erfolgt insbesondere bei Anpassungen des Hinweisgebersystems oder bei Änderungen der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Die jeweils aktuelle Version der Datenschutzerklärung ist immer direkt über den Datenschutzbeauftragten zu beziehen. Wir empfehlen Ihnen, sich regelmäßig über Änderungen dieser Datenschutzerklärung zu informieren.

Stand dieser Datenschutzerklärung: Januar 2024